

1503605-86.2021.8.26.0536

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... responde a outro processo pela prática de tráfico (autos n. 1503407-83.2020.8.26.0536), a indicar que se dedica a atividades criminosas.

PENA DEFINITIVA: 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1503605-86.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503605-86.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON SOLVINO DE SANTANA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

JEFFERSON SOLVINO DE SANTANA, qualificado a fl. 07, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 31 de outubro de 2021, por volta de 05 horas, na Rua Monte Serrat, defronte ao nº 30.237, no bairro Melvi, nesta cidade, portava e trazia consigo drogas, consistentes em 14 (catorze) pinos de cocaína, 04 (quatro) porções de Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como maconha, e 02 (duas) pedras de crack, conforme laudo toxicológico de fl. 106/108), para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 11,00 em dinheiro trocado.

O réu foi notificado (fl. 111), apresentou defesa prévia (fl. 117/123), houve o recebimento da denúncia em 07 de dezembro de 2021 (fl. 124) e o réu foi citado (fl. 144).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o réu (fl. 145).

Em memoriais (fls. 153/159 e 166/192), o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a Defesa, preliminarmente, requereu a nulidade processual em decorrência da prisão ter sido realizada por guardas municipais, o que seria inconstitucional. No mérito, a absolvição por falta de provas; subsidiariamente, a aplicação da pena base no mínimo legal, reconhecimento do redutor do § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo, detração, regime inicial aberto e substituição por pena não corporal, revogação da prisão preventiva e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

Afasto a preliminar de nulidade formulada pela Defesa, eis que a limitação prevista no art. 144, §8º, da Constituição Federal, não exclui e tampouco retira dos integrantes da Guarda Municipal a condição de agentes de autoridades, legitimados, por conseguinte, dentro do princípio de autodefesa da sociedade, a sobrestar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em situação de flagrância, como facultado a qualquer do povo, nos termos do artigo 301, do Código de Processo Penal.

Destaca-se, a esse respeito, acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. ART. 301 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, §8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão (...) 4. Ordem denegada (HC 129.932/SP, Quinta Turma, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. em 15/12/2009, Dje 1/2/2010). (grifei)

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 01/04), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), auto de constatação preliminar da droga (fls. 11/12) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 106/108), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria e a intenção de traficância, por sua vez, também estão demonstradas.

O réu Jefferson, em seu interrogatório judicial, negou os fatos. Disse que antes de buscar essa droga (cocaína) estava com sua namorada e o entorpecente era para consumo próprio. Ao novamente buscar a droga (cocaína), foi perseguido e abordado. Não estava com a maconha e o crack, mas apenas com a cocaína para consumo próprio. Não possui inimizade com os guardas e os conhece apenas de vista. Foi preso anteriormente, mas saiu na audiência de custódia.

O guarda municipal Lucas, em juízo, reconheceu o réu e disse que nesse dia estavam em patrulhamento comunitário quando depararam-se com o réu em frente a um beco. Ele foi abordado pelo encarregado, que fez a apreensão das drogas, estava como motorista. O réu estava sozinho no momento da abordagem. Em breve momento ele disse que iria trabalhar na feira no dia seguinte, sendo encontrada com ele as substâncias e dinheiro, no bolso do casaco de moleton que usava.

O guarda municipal Júlio, em juízo, também reconheceu o réu. A viatura estava em

patrulhamento e avistaram o réu estava parado em frente a um beco, sendo que ele demonstrou nervosismo ao ver a viatura. Abordado, no bolso dele foi encontrada uma meia, as substâncias entorpecentes (cocaína, crack e maconha) e dinheiro (notas de dois reais e uma moeda de um real). A princípio ele disse que o entorpecente era para consumo próprio. Ele estava sozinho no momento da abordagem, parado na porta do beco, era de madrugada.

Ressalte-se que “no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos guardas municipais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário” (TJ-SP - Apelação nº 0034706-34.2011.8.26.0451, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, j. 21/08/2014).

Ademais, os depoimentos prestados pelos guardas municipais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma com que se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos encontram-se em total harmonia com o inquérito policial e que os guardas municipais sequer conheciam anteriormente o réu, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada destes em prejudica-lo gratuitamente com tão grave acusação.

Registre-se:

PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.) (grifei)

Desta forma, diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a natureza e, especialmente, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição por falta de provas.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO o réu JEFFERSON SOLVINO DE SANTANA como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Na primeira fase, verifico que o réu é primário (fl. 100). Tendo em vista a normal intensidade da conduta, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, a quantidade e natureza das drogas apreendidas e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Na segunda fase ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento. Incabível a aplicação da causa de diminuição do parágrafo 4º do art. 33, visto que o réu responde a outro processo pela prática de tráfico (autos n. 1503407-83.2020.8.26.0536), a indicar que se dedica a atividades criminosas.

PENA DEFINITIVA: 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em meio a fase de isolamento social decorrente da atual pandemia, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Tendo em vista que permanecem intactas as razões fático-jurídicas que ensejaram sua custódia cautelar, nos termos da decisão de fls. 57/60, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente, como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), não poderá o réu recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão onde se encontra.

Autorizo a destruição dos entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para novos exames, oficiando-se para tanto e guardando-se porções para eventual contraprova.

Determino a perda dos bens apreendidos em favor da União.

Transitada em julgado esta sentença, oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral comunicando a condenação, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Custas processuais nas formas da lei.
P.R.I.

Praia Grande, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA